Бүлэг 3. Эрх зүй

Шалгалтын бэлтгэл

Энэ бол гарын авлагын товч хувилбар: шалгалтын өмнөх хэдэн өдөрт давтахад зориулав. Хүснэгт бүрийн баруун баганыг хаагаад, өөрөө хэлж чадаж байгаа эсэхээ шалгаарай. Ойлгомжгүй зүйл гарвал гарчгийн баруун талд заасан гарын авлагын хэсэг рүү буцаарай. Энэ бүлэгт *хугацаа, шат дамжлага* их тул «Санах тоо баримт» хэсгийг сайн цээжлээрэй. Төгсгөлд нь 15 асуулттай сорил, хариултын түлхүүр бий.

1 Тулгуур ойлголтууд

гарын авлага §2–11

Ойлголт	Тодорхойлолт
Үндсэн хууль	эрх мэдлийг хуваарилах, хүний эрхийг баталгаажуулах, суурь харилцааг зохицуулах *хамгийн дээд хүчин чадалтай* хууль
Эрх зүйд захирагдах ёс	бүх хууль, дүрэм, журам шударга, тэгш, хүнлэг, энэрэнгүй зэрэг эрх зүйн зарчимд тулгуурлах шаардлага
Үндсэн хуульт ёс	Үндсэн хууль 8 зарчмыг *цогцоор нь* удирдлага болгох (эрх мэдлийн хуваарилалт, хүний эрх, ардчилал, эрх зүйт төр, хүнлэг байдал, иргэний нийгэм, төрийн байгууламж, Үндсэн хуулийн хяналт)
Үндсэн хуулийн цэц	Үндсэн хуулийн биелэлтэд хяналт тавьдаг бие даасан, хараат бус байгууллага («хамгаалагч», «манаач»)
Өмчлөх эрх	эдийн ба эдийн бус баялгийг эзэмших (хяналтдаа байлгах), ашиглах (үр шимийг хүртэх), захиран зарцуулах (худалдах, бэлэглэх ...) боломж
Эдийн / эдийн бус баялаг	хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө / оюуны өмч, зохиогчийн эрх, патент, нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд
Үндэслэлгүй хөрөнгөжих	хууль, гэрээнд заагаагүй аргаар хөрөнгөтэй болох
Нэхэмжлэл	зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар анхан шатны шүүхээр дамжуулан эрх зөрчигчид тавих шаардлага
Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр	хуульд заасан бичиг баримт; дутуу бол шүүх хүлээн авахгүй
Эрх зүйн зөрчил	хууль зөрчсөн, нийгэмд хор аюултай, хариуцлага хүлээлгэх гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэл
Гэмт хэргийн / бус зөрчил	Эрүүгийн хуульд заасан / бусад хуульд заасан (захиргааны, эд хөрөнгийн, сахилгын)
Эс үйлдэл	хуульд заасан үүргээ гүйцэтгэхгүй байх
Хохирол / хор уршиг / гэм хор	шууд үр дагавар / хохирлын улмаас үүссэн үр дагавар / хоёуланг багтаасан ойлголт
Захиргааны акт	захиргааны байгууллагын дангаар гаргасан, эрх зүйн үр дагавартай шийдвэр (захирамж, тогтоол)
Гомдол	төрийн байгууллагын шийдвэрээр зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх хүсэлт
Шууд харьяалах дээд шат	байгууллагыг байгуулах, татан буулгах, албан тушаалтныг томилох, актыг хүчингүй болгох эрхтэй шууд удирдах байгууллага
Гуравдагч этгээд	актын улмаас эрх нь хөндөгдсөн тул шүүх хэрэгт оролцуулсан этгээд
Нотлох баримт	хэргийн бодит байдлыг тогтоох, хуульд заасан аргаар олж авсан баримтат мэдээлэл
Шийдвэр / магадлал / тогтоол	анхан / давж заалдах / хяналтын (Улсын дээд шүүх, *эцсийн*) шатны шүүхийн баримт бичиг
Хүний эрхийн зөрчил	баталгаажсан эрхийг төр өөрийн үйлдлээр зөрчих, эсвэл эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн үүргээ биелүүлэхгүй байх
Шударгаар шүүлгэх эрх	зөвлөгөө, өмгөөлөгч, эрүү шүүлтгүй, гэм буруугүйд тооцогдох, шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх зэргийг багтаасан эрх

Ойлголт	Тодорхойлолт
Хүний эрхийн билл	ХЭТТ 1948 + ИУТЭП 1966 + ЭЗНСЭТОУП 1966 (сурах бичигт «1996») + ИУТЭП-ийн нэмэлт протокол 1966
Тунхаглал / конвенц, пакт / протокол	заавал биш, зөвлөмж / 2+ улс хуульчлан мөрдөх гэрээ / гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт

2 Хэн юу гэсэн бэ

гарын авлага §1, 4, 6

Хэн	Гол санаа (түлхүүр үг)
Ж.Ж.Руссо	нийтийн хүчээр амь бие, өмчийг хамгаалах холбоо; хүн «өөрөө өөрийгөө захирч» эрх чөлөөтэй үлдэнэ («Нийгмийн гэрээ»)
Ж.Локк	байгалийн эрх чөлөө аюултай → аюулгүй байдлын төлөө нэгдэнэ; хувийн өмч = эрх чөлөөг олж авах *хэрэгсэл*
Т.Гоббс	төр бол «левиафан»
Ф.Бастиа	төр бол «татвараар сорон мөлжигч»
Р.Нозик	төр бол «хүний эрхийн гол дайсан»
Ж.С.Милль	төр бол «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл»
Л.Актон	«эрх мэдэл эвддэг, хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй эвддэг»
Ш.Монтеськe	«Хуулийн амин сүнс»: хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл; харилцан хяналт, тэнцвэр
М.Н.Ротбард	«Эрх мэдэл ба зах зээл»: зөвхөн өмчлөх эрх л байдаг; хүн өөрийнхөө эзэн; бусад эрх өмч дээр хураангуйлагдана
И.Кант	шударга шийтгэл бол урьдчилан сэргийлэх шилдэг арга
Э.Дюркгейм	гэмт хэрэг нийгэмд байнга оршдог, хот суурин бий болохын хэрээр нэмэгддэг (1858–1917)
Юстиниан	шударга ёс = «хүн бүрд зохих хувийг нь өгөх» (Н.Ашфорд, х. 63)

3 Ангиллууд ба шийдвэрийн мод

гарын авлага §3–11

Хэн Үндсэн хуулийг зөрчиж чадах вэ?

Зөвхөн Үндсэн хуулиар эрх, үүргээ тодорхойлуулсан *дээд* байгууллага, албан тушаалтан. Цэц хянана: **6 акт** (хууль, УИХ-ын шийдвэр; Ерөнхийлөгчийн зарлиг; ЗГ-ын шийдвэр; олон улсын гэрээ; ард нийтийн санал асуулга; СТХ-ны сонгуулийн шийдвэр), **7 албан тушаалтан** (Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд, ЗГ-ын гишүүн, ДШ-ийн Ерөнхий шүүгч, Ерөнхий прокурор), **4 огцруулах/эгүүлэн татах** (Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн). Иргэн, Засаг дарга Үндсэн хуулийг зөрчихгүй.

Эрх зөрчигдвөл хаана хандах вэ?

Хувь хүмүүсийн маргаан (гутал, газар, гэрээ) → хариуцагчийн оршин суугаа газрын *иргэний хэргийн анхан шатны шүүх*. **Гэмт хэрэг** (хулгай, дээрэм) → *цагдаа*. **Захиргааны акт** → 30 хоногт *дээд шатны захиргаа* → 30 хоногт *захиргааны хэргийн шүүх*. **Дээд байгууллагын Үндсэн хуулийн зөрчил** → *Цэц*. **Төрийн байгууллагын хүний эрхийн зөрчил** → *ХЭҮК* (1 жилд; шүүхэд байгаа/шийдвэрлэгдсэн хэрэг биш). **Дотоодын бүх зам дууссан** → *НҮБ-ын хороо*.

Өмчлөх эрх үүсэх үндэслэл (Бүдүүвч 3.2)

Гэрээ: худалдах-худалдан авах (зээлээр, ирээдүйд, буцаан авах болзолтой), арилжаа, бэлэглэл, зээл. **Хууль**: эзэнгүй, гээгдэл, алдуул мал, дарагдмал олж авах; нийлж холилдох; засах, дахин боловсруулах; хувьчлах; өв; шүүхийн шийдвэр; дайчлах. Хөдлөх — эзэмшилд шилжүүлснээр; үл хөдлөх — гэрчилгээ авснаар.

Гэм хорыг арилгах (Бүдүүвч 3.5)

Эд хөрөнгө: сэргээх, солих, засах, мөнгө. **Сэтгэл санаа**: мөнгөөр үнэлж нэхэмжлэх, уучлал, алдсан орлого. **Эрүүл мэнд**: дутуу авсан цалин; асаргаа, хоол, хиймэл эрхтэн, сувилал. **Амь нас**: оршуулга; асрамжид байсан хүмүүсийг тэжээн тэтгүүлэх.

Төрийн 3 үүрэг (сурах бичгийн тодорхойлолт)

Хүндэтгэх: өөрөө зөрчихгүй (эрүү шүүлт, хууль бус баривчилгаа, хүчээр нүүлгэхгүй). **Хангах**: урьдчилан сэргийлэх, сэргээх, хохирол арилгах тогтолцоо, хууль. **Хамгаалах**: хүртээмж, эмзэг бүлэг, тэгш байдлын баталгаа.

4 Санах тоо баримт ба хугацаа

гарын авлага §4–11

1789: Францын тунхаг, 16-р зүйл (эрхгүй, хуваарилалтгүй бол Үндсэн хууль байхгүй)	2010.03.24: Цэц ГБТХ 57.2 («60-аас дээш настай») Үндсэн хууль зөрчсөн
ҮХ 1.2 хууль дээдлэх; 16.3 өмч; 16.11 эх, хүүхэд; 16.12 өргөдөл, гомдол; 19.2 төрийн үүрэг; 24 дэд хороо; 47 шүүх	Иргэний хууль 2002; Эрүүгийн хууль 2015 (17-р бүлэг, **12** гэмт хэрэг); Зөрчлийн тухай хууль 2017
ИХ 115–118: эзэнгүй (хөдлөх 5 жил, үл хөдлөх бүртгэлээс 15 жил); гээгдэл, алдуул мал **1 жил**; шагнал 10%; дурсгалт зүйл төрд + 50% шагнал	ИХ 151: бусдын газрыг хязгаартай ашиглах (сервитут); ИХ 243: худалдагч доголдолгүй бараа, үнэн мэдээлэл өгнө
Захиргаанд гомдол: **30** хоног (мэдсэнээс); сэргээх **3** сар; дээд шат **30** хоногт шийднэ	Шүүхэд: **30** хоног; хэрэг үүсгэх **7**; гардуулах **7** (нийслэл) / **14** (орон нутаг); тайлбар **14**
Давж заалдах: **14** хоногт гомдол, **30** хоногт магадлал	Хяналт: **14** хоногт гомдол; ДШ-д **3**/**14** хоногт; **30** хоногт тогтоол (эцсийн)
ХЭҮК: **1** жилд, монгол хэлээр; **30** хоногт (+**60** хүртэл); 11.2 хязгаар	НҮБ-ын хороо: хаалттай хуралдаан; улс **3** сард мэдээлэл өгнө
Өмгөөлөгч 2738 (2018.07); 2013 оны хууль зүйн туслалцааны хууль; 58 улсын өмгөөлөгч, 32 салбар	Морь унаач: 277 хүүхэд (52.3%) унасан, тэдний 70.7% гэмтсэн; 43.6% халтиргаанаас (2015)
ХЭТТ 1948; ИУТЭП 1966; ЭЗНСЭТОҮП 1966 («1996»); Хүүхдийн эрхийн конвенц 1989, Монгол 1990	III нэмэлт протокол: НҮБ 2011, хүчинтэй 2014, Монгол 2015; хороонд тайлан «4 жилд» (конвенцид 5)

5 Андуурдаг зүйлс

Оноо алддаг хариулт, түүний оронд бичих зүйл

✗ «Иргэн Үндсэн хууль зөрчсөн.» ✓ Иргэн бусад хуулийг зөрчинө; Үндсэн хуулийг дээд байгууллага, албан тушаалтан зөрчинө.

✗ «Үндсэн хууль зөрчвөл ял оноодог.» ✓ Актыг хүчингүй болгох, огцруулах, эгүүлэн татах.

✗ «Цэц иргэдийн маргааныг шийднэ.» ✓ Цэц зөвхөн Үндсэн хуулийн маргаан; бусдыг

шүүх.

✗ «Олсон бол минийх.» ✓ Мэдэгдэх, хүлээлгэн өгөх, 1 жил хүлээх; завшвал ЭХ 17.5.

✗ «Нэхэмжлэлийг өөрийн оршин суугаа газрын шүүхэд.» ✓ *Хариуцагчийн* оршин суугаа газрын.

✗ «Захиргааны актыг шууд шүүхэд.» ✓ Эхлээд дээд шатны захиргаанд (дээд шат байхгүйгээс бусад үед).

✗ «Хөршийн газрын маргааныг захиргааны хэргийн шүүхэд.» ✓ Захиргааны акт байхгүй бол иргэний хэргийн шүүх.

✗ «Захиргааны хэрэгт талууд өөрсдөө нотолно.» ✓ Захиргааны хэрэгт *шүүх* цуглуулна; иргэний хэрэгт талууд.

✗ «Хохирол = гэм хор.» ✓ Гэм хор = хохирол (шууд) + хор уршиг.

✗ «Хулгайчийг өөрөө цохих нь аргагүй хамгаалалт.» ✓ Цагдаад мэдэгдэх; дур мэдэн үйлдэл хохирогчийг холбогдогч болгоно.

✗ «ХЭҮК шүүхийн шийдвэрийг хянадаг.» ✓ Шүүхэд байгаа, шийдвэрлэгдсэн хэргийн гомдлыг хүлээн авахгүй (11.2).

✗ «Үндсэн хуульт ёсны гол нь Үндсэн хуулийн хяналт.» ✓ 8 зарчмыг цогцоор нь.

6 Шалгалтын бэлтгэл сорил

Ном харалгүй 20 минутад хийгээрэй. Хариулт нь дараагийн хэсэгт.

1. Засаглалын эрх мэдлийг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх гэж гуравт хуваах онолыг хэн боловсруулсан бэ?
   а. Ж.Локк б. Ш.Монтеськье в. Ж.Ж.Руссо г. Т.Гоббс
2. «Төр бол зайлшгүй байх ёстой муу зүйл» гэж хэн хэлсэн бэ?
   а. Р.Нозик б. Ф.Бастиа в. Ж.С.Милль г. Л.Актон
3. Үндсэн хуулийн цэц аль албан тушаалтны Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг *хянадаггүй* вэ?
   а. Ерөнхий прокурор б. ЗГ-ын гишүүн в. дүүргийн Засаг дарга г. УИХ-ын дарга
4. Өмчлөх эрхийн аль бүрэлдэхүүн нь «худалдах, бэлэглэх, арилжихыг шийдэх» вэ?
   а. эзэмших б. ашиглах в. захиран зарцуулах г. өв залгамжлах
5. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх хэзээ үүсэх вэ?
   а. гэрээнд гарын үсэг зурахад б. мөнгөө төлөхөд в. бүртгэлийн гэрчилгээ авахад г. түлхүүр авахад
6. Алдуул мал олсон хүн мэдэгдсэнээс хойш хэдэн жилд эзэн нь олдохгүй бол өмчлөх вэ?
   а. 1 б. 3 в. 5 г. 15
7. Говь-Алтайд амьдардаг Д Баянзүрхэд амьдардаг худалдагчийн эсрэг хаана нэхэмжлэл гаргах вэ?
   а. Говь-Алтайн шүүх б. Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх в. захиргааны хэргийн шүүх г. Үндсэн хуулийн цэц
8. Эрүүгийн хуулиас бусад хууль зөрчсөн гэм буруутай үйлдлийг юу гэх вэ?
   а. гэмт хэрэг б. гэмт хэргийн бус зөрчил в. хор уршиг г. эс үйлдэл
9. Машинд мөргүүлсний улмаас 3 сар ажиллаж чадаагүйгээс алдсан цалин бол:
   а. хохирол б. хор уршиг в. эс үйлдэл г. нэхэмжлэл
10. Захиргааны актад дээд шатны захиргаанд гомдол гаргах хугацаа:
    а. 7 хоног б. 14 хоног в. 30 хоног г. 1 жил
11. Дүүргийн Засаг даргын захирамжид гомдол гаргах шууд харьяалах дээд шат:

а. Ерөнхий сайд б. нийслэлийн Засаг дарга в. хорооны Засаг дарга г. Улсын дээд шүүх

12. Захиргааны хэрэгт нотлох баримтыг хэн цуглуулах үүрэгтэй вэ?
а. нэхэмжлэгч б. хариуцагч в. шүүх г. гуравдагч этгээд

13. Давж заалдах шатны шүүхийн гаргах баримт бичиг:
а. шийдвэр б. магадлал в. тогтоол г. захирамж

14. ХЭҮК-д гомдол гаргах хугацаа:
а. 30 хоног б. 3 сар в. 1 жил г. хязгааргүй

15. Хуульчлан дагаж мөрдөх албагүй, зөвлөмжийн шинжтэй олон улсын баримт бичиг:
а. пакт б. конвенц в. протокол г. тунхаглал

7 Хариултын түлхүүр

1	**б** Монтеськe, «Хуулийн амин сүнс»	**9**	**б** хор уршиг: хохирлын улмаас
2	**в** Ж.С.Милль	**10**	**в** 30 хоног (мэдсэнээс)
3	**в** Засаг дарга жагсаалтад байхгүй	**11**	**б** нийслэлийн Засаг дарга
4	**в** захиран зарцуулах	**12**	**в** шүүх (иргэний хэрэгт — талууд)
5	**в** гэрчилгээ авснаар	**13**	**б** магадлал
6	**а** 1 жил (ИХ 117)	**14**	**в** 1 жил, монгол хэлээр
7	**б** хариуцагчийн оршин суугаа газар	**15**	**г** тунхаглал (ХЭТТ 1948)
8	**б** гэмт хэргийн бус зөрчил		

8 Эцсийн шалгах хуудас

Тэмдэглэл харалгүйгээр чадаж байвал л тэмдэглээрэй.

- ☐ Руссо, Локк ба төрийг шүүмжлэгч 5 сэтгэгчийн санааг харьцуулж чадна.
- ☐ Үндсэн хууль, эрх зүйд захирагдах ёс, үндсэн хуульт ёсыг ялгаж, 8 зарчмыг нэрлэж чадна.
- ☐ Цэцийн хянадаг 6 акт, 7 албан тушаалтан, 4 огцруулах албан тушаалтныг хэлж чадна.
- ☐ Өмчлөх эрхийн 3 бүрэлдэхүүн, гэрээ ба хуульд заасан үндэслэлийг ялгаж чадна.
- ☐ Гээгдэл, алдуул мал, дарагдмал, эзэнгүй эд хөрөнгийн дүрмийг тохиолдолд хэрэглэж чадна.
- ☐ Нэхэмжлэлийн 5 бүрдүүлбэрийг нэрлэж, загвараар нэхэмжлэл бичиж чадна.
- ☐ Гэмт хэрэг ба зөрчлийг ялгаж, Б–Ж–О-гийн тохиолдлыг шинжилж чадна.
- ☐ Гэм хор, хохирол, хор уршгийг ялгаж, нөхөн төлүүлэх 4 чиглэлийг нэрлэж чадна.
- ☐ Захиргааны маргааны бүх шат, хугацааг (30–30–7–14–14–30) дараалаар нь хэлж чадна.
- ☐ Захиргааны ба иргэний хэргийн 6 ялгааг хэлж чадна.
- ☐ Төрийн 3 үүрэг, үндэсний тогтолцооны байгууллага, ХЭҮК-ын журмыг тайлбарлаж чадна.
- ☐ НҮБ-ын 2 төрлийн байгууллага, хүний эрхийн билл, НҮБ-ын хороонд гомдол гаргах нөхцөлийг хэлж чадна.